

Сопровождение на ВВК

Раздел: База знаний

Цель: Юридическое сопровождение доверителя на ВВК.

Инструкция по юридическому сопровождению доверителя на ВВК Ситуация, когда доверитель боится идти на ВВК один и просит юриста поехать с ним, является частой. Юристу необходимо выбрать один из двух вариантов действий в зависимости от территориальной удаленности, финансовых договоренностей и целесообразности. Ниже представлена инструкция, основанная на материалах Базы знаний, как реагировать на такую просьбу и как выстраивать работу.

ВАРИАНТ 1. Отказ от поездки (Обоснование для клиента) Если вы находитесь далеко, либо клиент не готов оплачивать выезд, или вы понимаете нецелесообразность поездки, вы должны грамотно аргументировать отказ, чтобы не потерять доверие. Как объяснить клиенту: Необходимо сослаться на то, что в военные госпитали и комиссариаты сейчас жесткий пропускной режим и посторонних лиц (даже доверенных) туда не пускают. Пример из практики (для убеждения): Объясните, что на практике даже с нотариальной доверенностью юристов и родственников (например, жен) «вообще даже близко не пускают» за КПП. Ему в любом случае придется заходить в кабинеты одному. Снятие страха: Главная причина просьбы — страх, что его прямо с ВВК «заберут» и отправят в часть или на фронт. Успокойте доверителя: «Его никто не заберет, пусть он за это не переживает». Смещение фокуса: Объясните, что победа на ВВК куется до захода в кабинет. Ваша задача как юриста — заранее собрать для него непробиваемый пакет медицинских документов (справки, УЗИ, МРТ, заключения независимых экспертов), с которыми он просто зайдет на комиссию.

ВАРИАНТ 2. Согласие на совместную поездку (Если это выгодно и возможно) Если ВВК проходит в вашем или соседнем регионе, и клиент готов оплатить ваши командировочные расходы (проезд и время), вы можете поехать. Это хорошая юридическая практика. Роль юриста на месте: Ваша главная задача там — не скандалить, а быть психологической опорой. Вы выступаете как «холодный и здравый рассудок», давая клиенту уверенность. Правило общения с врачами (Критически важно): Если вас все-таки пропустят к врачам, вы должны общаться с докторами не как юрист (не качать права, не сыпать статьями закона), а исключительно как «сочувствующее, участвующее лицо, просто по-человечески». Давление нормами права на врачей ВВК в кабинете вызывает у них отторжение.

ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если доверитель говорит: «Другие юристы же ходят, почему вы не можете?» Логика ответа: Объяснить, что присутствие юриста в коридоре не меняет диагноз. Юристы не могут «воздействовать» на ВВК в моменте осмотра, они могут только организовать процесс и помочь принять заключение (каким бы оно ни было), в том числе для его дальнейшего обжалования. — А если мы приехали вместе, а меня (юриста) не пустили дальше КПП? Действие: Это ожидаемый сценарий. Вы остаетесь на связи по телефону. Клиент заходит с заранее подготовленным вами пакетом документов и

сопроводительным письмом (описью), которое он просит приобщить к материалам освидетельствования под роспись. — А если врачи на ВВК, несмотря на документы, говорят клиенту, что поставят категорию «А» или «Б»? Действие: Проинструктируйте клиента заранее: не спорить с комиссией, не ругаться. Его задача — молча получить на руки официальное заключение ВВК (или выписной эпикриз) с любой категорией. Как только незаконный документ будет

на руках, вы (юрист) дистанционно запустите процедуру его отмены через Независимую военно-врачебную экспертизу (НВВЭ).